[제2장 도시개발법 핵심포인트 한눈에 보기-이석규 교수 제공]

[포인트 1 개발계획의 수립]

수립권자	도시개발구역을 지정하는 자('지정권자')	
수립시기	개발구역 지정 전 수립	① 도시개발구역을 지정하는 자('지정권자')는 도시개발구역을 지정하려면 해당 도시개발구역에 대한 도시개발사업의 계획('개발계획')을 수립하여야 한다. ② 또한 지정권자는 직접 또는 관계 중앙행정기관의 장 또는 시장(대도시 시장을 제외한다)·군수·구청장 또는 도시개발사업의 시행자의 요청을 받아 개발계획을 변경할 수 있다.
	개발구역 지정 후 수립가능	① 자연녹지지역 ② 생산녹지지역 ③ 도시지역 외의 지역 ④ 국토교통부장관이 지역균형발전을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 도시개발구역으로 지정하고자 하는 지역(자연환경보전지역 제외) ⑤ 해당 도시개발구역에 포함되는 주거지역·상업지역·공업지역의 면적의 합계가 전체 도시개발구역 지정면적의 100분의 30 이하인 지역 ※ 개발계획을 공모하는 경우도 포함
개발계획의 내용	개발계획 중 다음의 네가지는 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획에 포함시킬 수 있다. ① 도시개발구역 밖의 지역에 기반시설을 설치하여야 하는 경우에는 그 시설의 설치에 필요한 비용의 부담 계획 ② 수용(收用) 또는 사용의 대상이 되는 토지·건축물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 물의 사용에 관한 권리(이하 '토지 등'이라 한다)가 있는 경우에는 그 세부목록 ③ 임대주택건설계획 등 세입자 등의 주거 및 생활 안정 대책 ④ 순환개발 등 단계적 사업추진이 필요한 경우 사업추진 계획 등에 관한 사항 ※ 지구단위계획은 개발계획에 포함되지 아니한다.	
환지방식인 경우의 동의	① 환지방식이 적용되는 지역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 지역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의 ② 도시개발사업의 시행자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 토지소유자의 동의를 받을 필요가 없다.	
기본계획 등에 부합	광역도시계획이나 도시·군기본계획에 들어맞도록 하여야 한다.	
복합기능을 갖는 도시규모	330만㎡ 이상인 도시개발구역에 관한 개발계획을 수립할 때에는 해당 구역 안에서 주거·생산·교육·유통·위락 등의 기능이 서로 조화를 이루도록 노력	

[포인트 2] 도시개발조합

설립인가 등	인가권자	① 토지소유자 7명 이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 설립인가 ② 조합의 정관작성에 관한 세부적인 기준은 특별시·광역시·도 또는 특별자치도(이하 '시·도'라 한다)의 조례로 정할 수 있다. ③ 변경인가 및 신고 : 변경시에는 변경인가. 다만, 조합의 주된 사무소의 소재지의 변경, 공고방법의 변경은 신고대상
	설립등기	설립인가를 받은 날부터 30일 이내에 등기함으로 성립
	인가신청전 동의	① 인가신청시 당해 도시개발구역 안의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지소유자와 그 구역 안의 토지소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의 ② 토지소유자는 조합 설립인가의 신청 전에 동의를 철회할 수 있다. 이 경우 그 토지소유자는 동의자 수에서 제외한다. ※ 구체적 산정방법 : ① 도시개발구역의 토지면적을 산정하는 경우 : 국공유지를 포함하여 산정할 것 ② 토지 소유권을 여러 명이 공유하는 경우 : 다른 공유자의 동의를 받은 대표 공유자 1명만을 해당 토지 소유자로 볼 것. 다만, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유자는 각각을 토지 소유자 1명으로 본다.
	조합의 법인격	비영리공익법인(민법 중 사단법인에 관한 규정 준용)
	조합원	도시개발구역 안의 토지소유자만 가능(지상권자 제외)
조합의 임원		① 조합의 임원은 의결권을 가진 조합원이어야 하고, 정관으로 정한 바에 따라 총회에서 선임한다. ② 조합장은 조합을 대표하고 그 사무를 총괄하며, 총회·대의원회 또는 이사회의 의장이 된다. ③ 조합의 임원은 그 조합의 다른 임원 또는 직원을 겸할 수 없으며, 같은 목적의 사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수도 없다.
조합임원의 결격사유		① 피성년후견인, 피한정후견인 또는 미성년자 ② 파산자로서 복권되지 아니한 자 ③ 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자 또는 그 형의 집행유예기간 중에 있는 자 ※ 조합의 임원으로 선임된 자가 결격사유에 해당하게 된 때에는 그 다음 날부터 임원의 자격을 상실한다. ※ 조합장 또는 이사의 자기를 위한 조합과의 계약이나 소송에 관하여는 감사가 조합을 대표한다. ※ 의결권을 가진 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다. ※ 대의원회는 총회의 의결사항 중 ① 정관의 변경, ② 개발계획의 수립 및 변경, ③ 환지계획의 작성, ④ 조합임원의 선임, ⑤ 조합의 합병 및 해산에 관한 사항을 제외한 총회의 권한을 대행할 수 있다.
조합원의 경비부담		① 부과금의 부과기준(토지의 위치·지목·면적·이용상황·환경 기타의 사항을 종합적으로 고려) ② 연체료의 부과 ③ 징수의 위탁(100분의 4에 해당하는 금액의 지급)

[포인트 3] 환지계획

작성권자	도시개발사업의 시행자가 작성
내용	① 환지설계(환지 설계에는 축척 1천2백분의 1 이상의 환지예정지도, 환지전후대비도, 과부족면적표시도 및 환지전후 평가단가 표시도가 첨부되어야 한다) : 환지설계는 평가식(도시개발사업 시행 전후의 토지의 평가가액에 비례하여 환지를 결정하는 방법을 말한다)을 원칙으로 하되, 환지지정으로 인하여 토지의 이동이 경미하거나 기반시설의 단순한 정비 등의 경우에는 면적식(도시개발사업 시행 전의 토지 및 위치를 기준으로 환지를 결정하는 방식을 말한다)을 적용할 수 있다. 이 경우 하나의 환지계획구역에서는 같은 방식을 적용하여야 하며, 입체 환지를 시행하는 경우에는 반드시 평가식을 적용하여야 한다. ② 필지별로 된 환지명세 ③ 필지별과 권리별로 된 청산대상 토지명세 ④ 체비지(替費地) 또는 보류지(保留地)의 명세 ⑤ 입체환지를 계획하는 경우에는 입체 환지용 건축물의 명세와 입체환지에 따른 공급 방법·규모에 관한 사항 ⑥ 기타 국토교통부령이 정하는 다음의 사항
작성기준 등	① 적응환지 : 환지계획은 종전 토지 및 환지의 '위치·지목·면적·토질·수리·이용상황·환경 기타의 상황'을 종합적으로 고려 ② 용도폐지될 국·공유지 등에 대한 환지의 부지정 : 시행자가 도시개발사업의 시행으로 국가 또는 지방자치단체가 소유한 공공시설과 대체되는 공공시설을 설치하는 경우 종전의 공공시설의 전부 또는 일부의 용도가 폐지되거나 변경되어 사용하지 못하게 될 토지는 환지를 정하지 아니하며, 이를 다른 토지에 대한 환지의 대상으로 하여야 한다. ③ 신청 또는 동의에 의한 환지부지정(임차권자 등의 동의가 필요) : 토지소유자가 신청하거나 동의하면 해당 토지의 전부 또는 일부에 대하여 환지를 정하지 아니할 수 있다. 다만, 해당 토지에 관하여 임차권자 등이 있는 경우에는 그 동의를 받아야 한다. ④ 증환지(增換地) : 증환지란 적응환지에 의한 대지면적이 기준면적에 미달하여 그 규모를 조정할 필요가 있을 경우에 과소토지가 되지 않도록 종전 토지에 비해 면적을 늘려서 환지를 정하는 처분(청산금의 징수청구권 발생) ⑤ 감환지(減換地) : 감환지란 면적이 넓은 토지의 종전의 면적을 줄여서 환지를 지정하는 처분(청산금의 교부청구권 발생)
환지계획의 인가권자	행정청이 아닌 시행자인 경우에는 환지계획을 작성한 때에는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 인가를 받아야 한다. 또한 인가받은 내용을 변경하고자 하는 경우에 관하여 이를 준용한다. 다만, 토지 또는 건축물 소유자(체비지인 경우에는 시행자 또는 체비지 매수자를 말한다)의 동의에 따라 환지 계획을 변경하는 경우와 환지로 지정된 토지나 건축물을 금전으로 청산하는 경미한 변경인 경우에는 변경인가를 받지 아니한다.

[포인트 4] 환지처분

환지처분의 시기	시행자는 지정권자에 의한 준공검사를 받은 경우(지정권자가 시행자인 경우에는 공사 완료 공고가 있는 때)에는 60일 이내에 환지처분	
환지처분의 효과	원칙 : 권리변동의 효과	환지처분의 공고가 있으면 환지계획에서 정하여진 환지는 환지처분공고일의 다음 날부터 종전의 토지로 본다. 다만, 환지계획에서 환지를 정하지 아니한 종전의 토지에 있던 권리는 그 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.
	예외적 효과 (종전토지에 존속하는 경우)	① 행정상 또는 재판상 처분으로서 종전의 토지에 전속(專屬)하는 경우 : 종전의 토지에 전속(專屬)하는 행정상 또는 재판상의 처분은 환지처분에 의하여 영향을 받지 않고 종전의 토지에 존속한다. 예를 들면, 용도지역·지구·구역의 지정, 출입금지가처분, 증거보전처분 등이 그것이다. ② 지역권 : 도시개발구역의 토지에 대한 지역권(地役權)은 종전의 토지에 존속한다. 다만, 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.
	입체환지의 효력	환지계획에 따라 환지처분을 받은 자는 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 환지계획으로 정하는 바에 따라 건축물의 일부와 해당 건축물이 있는 토지의 공유지분을 취득한다. 이 경우 종전의 토지에 대한 저당권은 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 해당 건축물의 일부와 해당 건축물이 있는 토지의 공유지분에 존재하는 것으로 본다.
체비지·보류지의 귀속	환지계획으로 체비지 또는 보류지를 지정한 경우에는 체비지는 시행자가, 보류지는 환지계획에서 정한 자가 각각 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 해당 소유권을 취득한다. 다만, 이미 처분된 체비지는 그 체비지를 매입한 자가 소유권이전등기를 마친 때에 소유권을 취득한다.	
권리의 조정 등	① 임대료등의 증감청구 : 도시개발사업으로 임차권 등의 목적인 토지 또는 지역권에 관한 승역지(承役地)의 이용이 증진되거나 방해를 받아 종전의 임대료·지료, 그 밖의 사용료 등이 불합리하게 되면 당사자는 계약 조건에도 불구하고 장래에 관하여 그 증감을 청구할 수 있다. ② 손실보상 : 권리를 포기하거나 계약을 해지한 자는 그로 인한 손실을 보상하여 줄 것을 시행자에게 청구할 수 있다. ③ 임대료 등의 증감청구나 권리의 포기 및 계약의 해지는 환지처분이 공고된 날부터 60일이 지나면 임대료·지료, 그 밖의 사용료 등의 증감을 청구할 수 없다.	

수험생의 합격만을 고민하는-명작공법 이 석 규 드림-